

הכנסת העשרים וחמש

יזום : חבר הכנסת ארז מלול

פ/3027/25

הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – פנקס שכר, תלוש שכר וגליון אלקטרוני), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 24. בחוק הגנת השכר, התשי"ח–1958¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 24 –

(1) במקום כותרת השוליים יבוא "פנקס שכר, תלוש שכר וגליון אלקטרוני";

(2) בסעיף קטן (א), אחרי "בכתב, תלוש שכר" יבוא "וכן גליון אלקטרוני" ואחרי "בחוק זה –" יבוא :

"גליון אלקטרוני" – רישום נתונים בתוך פנקס שעות עבודה כמשמעותו בסעיף 25(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951², באופן אלקטרוני; הרישום יכלול פירוט של נתוני השכר המגיע לעובד, ואת הנתונים המנויים בתוספת;" ;

(3) בסעיף קטן (ג), אחרי "תלוש השכר" יבוא "וגליון האלקטרוני" ;

(4) בסעיף קטן (ה)(2), אחרי "תלושי שכר" יבוא "וגליונות אלקטרוניים" ובסופו יבוא "דרכי מסירה כאמור יקבעו גם למצבים בהם לעובד אין כתובת דואר אלקטרוני או אמצעי דיגיטלי אחר שבאמצעותו ניתן להעביר את הגליון".

(5) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא :

"(ו) השר הממונה על זרוע העבודה יקבע, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת את מבנה תלוש השכר, נוסחו ומראהו, זאת על בסיס הפרטים המנויים בתוספת לחוק; תקנות כאמור יובאו לאישור ועדת העבודה והרווחה בתוך שישה חודשים מיום כניסת חוק זה לתוקף."

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 86.

² ס"ח התשי"א, עמ' 204.

תיקון סעיף 26א 2. בסעיף 26א(ב)(1) לחוק העיקרי, אחרי "המעסיק לא מסר לעובדו, בודעין, תלוש שכר" יבוא "או גליון אלקטרוני, למעט אם לעובד אין כתובת דואר אלקטרוני או אמצעי דיגיטלי אחר שבאמצעותו ניתן להעביר את התלוש או הגליון" ואחרי "בשל כל תלוש שכר" יבוא "או גליון אלקטרוני".

דברי הסבר

בשנת 2008 נחקק תיקון מספר 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, אשר קבע מהם הפרטים אשר חובה לכלול בכל תלוש שכר. התיקון הסדיר לראשונה את התחום ושיקף לעובדים את הפרטים השונים המרכיבים את שכרם. יחד עם זאת, מכיוון שהתיקון לא קבע מבנה נוסח ומראה אחידים לתלוש השכר, מתקשים עובדים רבים ללמוד לקרוא את תלוש השכר, ולזהות טעויות ושגיאות משמעותיות. עשויה להיות משמעותית.

קביעת מבנה, נוסח ומראה אחידים, בדומה למהלך שנעשה שעשה אגף שוק ההון במשרד האוצר לדוחות הפנסיה השנתיים של קרנות הפנסיה, תאפשר לכל עובד לרכוש את מיומנות קריאת התלוש פעם אחת, ולהשתמש בה לאורך כל שנותיו בשוק העבודה, על מנת להבין את תלוש השכר שהוא מקבל, ולזהות שגיאות וטעויות.

מתן תלוש השכר וטופס 106 (שמרכז את פרטי השכר השנתיים) בגליון האלקטרוני (EXCEL) לעובד, יאפשר לו לנתח את נתוני התלוש או לאפשר לשירותים חיצוניים לעשות זאת עבורו ביתר קלות.

מוצע אם כן, כי השר האחראי על זרוע העבודה, בכפוף לאישורה של ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבע מהם המבנה, הנוסח והמראה האחידים של התלוש, על בסיס עבודה שיעשו גורמי המקצוע בזרוע העבודה בנושא.

כמו כן מוצע לקבוע כי בנוסף לתלוש השכר יקבל כל עובד גליון אלקטרוני שיכלול את נתוני התלוש ופנקס השכר באופן אלקטרוני.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת גבי לסקי (פ/2783) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/1734/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בניסן התשפ"ג (27.03.2023)